



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**- SEZIONE V CIVILE -**

in composizione monocratica, nella persona del  
dott. PAOLO D'AVINO Giudice  
al termine della discussione orale svoltasi all'udienza del giorno 16  
febbraio 2022 ha pronunciato e dato lettura della seguente

**SENTENZA**

**ex artt. 429 e 447-bis cod. proc. civ.**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20487 r. g. affari  
contenziosi dell'anno 2021, vertente

*tra*

*Parte\_1* (cod. fisc. *Part* [...])  
*C.F.\_1*, in persona del liquidatore *Parte\_2* con sede legale  
in Roma, Via Savoia n. 78,

*ricorrente*, elett.te dom.to (in Roma, Via Giovanni Bettolo n. 6),  
rappr.ta e difesa (dall'avv.to Carla Maria Sodini) come in atti, giusta  
procura in calce al ricorso,

*e*

*Controparte\_1* (cod. fisc. *CodiceFiscale\_2*), residente in  
Roma, Via Calandrelli n. 9,

*resistente*, elett.te dom.to (in Roma, Corso Francia n. 197), rappr.to e  
difeso (dall'avv.to prof. Giuliano Lemme) come in atti, giusta procura  
su foglio separato allegato alla memoria di costituzione e risposta

*nonché*

*CP\_2* (cod. fisc. *CodiceFiscale\_3*), residente in  
Roma, Via Revere n. 1,

*resistente*, elett.te dom.ta (in Roma, Via Gregoriana n. 54), rappr.ta e difesa (dagli avv.ti prof. Massimo Confortini e Vincenzo Miri, anche disgiuntamente fra loro) come in atti, giusta procura su foglio separato allegato alla memoria di costituzione e risposta

OGGETTO: rilascio immobile già concesso in comodato d'uso gratuito e risarcimento danni

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Visto il ricorso *ex artt.* 414 e 447-*bis* cod. proc. civ. depositato in via telematica e ritualmente notificato, con il pedissequo decreto di fissazione d'udienza, con cui *Parte\_1* (ora in liquidazione), in persona dell'amministratore *pro tempore*, ha chiesto al Tribunale di voler condannare (previo accertamento dell'avvenuta estinzione del relativo contratto di comodato d'uso gratuito in data 13.11.2014 e successiva «appendice di variazione» del 18.1.2018, entrambi debitamente registrati) l'ex secondo comodatario *CP\_1* [...] (la prima, *CP\_2* essendosene già allontanata in occasione della separazione dal marito) sia a rilasciare l'intero fabbricato da cielo a terra con annesso giardino sito in Roma, Via Calandrelli nn. 5, 7 e 9, di proprietà della ricorrente e oramai detenuto *sine titulo* (per la sopravvenuta cessazione del diritto di godimento) dall'occupante, cui è stata intimata disdetta, a termini contrattuali, con lettera raccomandata del 23.7.2020, sia «al risarcimento del danno subito e subendo dalla ricorrente per l'illegittima occupazione degli immobili *de quibus* a decorrere dal 14 novembre 2020 o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, fino alla data della sentenza, in misura da liquidare nel corso di altro giudizio», con comminatoria, per altro, ai sensi dell'art. 614-*bis* cod. proc. civ., di una sanzione pecuniaria di «€ 1.500,00 (millecinquecento/00 euro) per ciascun

giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento di rilascio»;

rilevato, quindi, che il resistente CP\_1 costituitosi in seguito alla rituale evocazione in giudizio, ha eccepito: l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria; il difetto di legittimazione attiva di chi si è qualificato legale rappresentante della società ricorrente; la necessità di sospendere il presente giudizio *ex art. 295 cod. proc. civ.* (per pregiudizialità di quello d'impugnazione delle deliberazioni societarie di diniego della rinnovazione del comodato e di esclusione del comparente dalla società, pendente innanzi a questo stesso Tribunale con il n. 49402 R. G.); l'illegittimità sostanziale di detta, denegata rinnovazione (siccome non disposta dall'unanimità dei soci, come prescritto dall'art. 11, terzo, comma, dello statuto, e proveniente da *falsus procurator* – neppure ratificabile, perciò, *ex art. 1399 cod. civ.* –); l'applicabilità, anche al preteso comodato tacito fra le parti dell'art. 1809 e non 1810 cod. civ. (sussistendo un vincolo di destinazione dell'immobile alle esigenze abitative familiari); la conformità dell'uso allo scopo sociale; l'inesistenza di una effettiva lesione patrimoniale risarcibile;

rilevato, altresì, che la resistente CP\_2 costituitasi anche lei in seguito alla rituale evocazione in giudizio, ha, invece, aderito al ricorso, pienamente condividendone le ragioni difensive (e, anzi, assumendo che il comodato si potesse rinnovare, non già automaticamente, ma soltanto con il consenso unanime di tutti i soci – pacificamente mancato, invece, nella fattispecie –);

rilevato, infine, che la causa è stata istruita soltanto con produzioni documentali, non essendo state considerate le prove orali richieste;

udita la discussione, all'odierna udienza in presenza, dei difensori di tutte le parti ed esaminati gli atti;

osserva quanto segue.

§1. Nella fattispecie, in punto di fatto sono sostanzialmente pacifici tra le parti:

- l'avvenuta conclusione, dapprima tra la società odierna ricorrente e CP\_2 di un contratto scritto di comodato d'uso gratuito in data 13.11.2014 (regolarmente registrato in Roma, il 25.11.2014, presso l'Organizzazione\_1 di Roma, Organizzazione\_2 di Roma 1, al n. 16482 Serie 3) e, poi, tra la medesima parte ricorrente, da un lato, e sia [...] CP\_2 sia Controparte\_1 – già conviventi *more uxorio* e genitori di una figlia minore nata il 2.3.2013 e, nel frattempo, divenuti coniugi –, dall'altro, dell'«appendice di variazione» in data 18.1.2018 (regolarmente registrata in Roma, il 6.2.2018, presso l'Organizzazione\_1 di Roma, Ufficio territoriale di Roma 1, al n. 1134 Serie 3), con la quale il CP\_1 (una volta trasferita la propria residenza anagrafica nell'immobile) è stato inherito quale secondo comodatario di quest'ultimo, «ferme e valide tutte le condizioni e modalità», aventi a oggetto (così l'originario contratto come l'appendice) le seguenti unità ubicate nel fabbricato da cielo a terra con annesso giardino: «appartamento sito in Via Calandrelli n. 5, 7 e 9, piano terra, piano primo, piano secondo, piano quarto e piano quinto,

iscritto al N.C.E.U. di Roma al foglio 504, part. 134, *sub.* 503, zona 3, classe 8, cat. A/7, R.C. € 19.997,21 *con l'esclusione dei piani quarto e quinto*»; «autorimessa sita in Via Calandrelli n. 5, piano T, iscritta al N.C.E.U. di Roma al foglio 504, part. 134, *sub.* 1, zona 3, classe 9, cat. C/6, R.C. € 310,91»;

- l'immissione nel possesso degli allora conviventi (poi coniugi) [...] *CP\_1* e *CP\_2* dell'intero fabbricato con relative pertinenze (e non soltanto delle parti espressamente menzionate nel suddetto contratto scritto);
- il tenore letterale della clausola dell'art. 4, comma secondo, a tenore della quale il comodato doveva avere «*durata annuale a partire dal 15 novembre 2014 e scadenza il 14 novembre 2015 e verrà rinnovato annualmente, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi mediante raccomandata a.r. con un preavviso di 3 mesi*»;
- la disdetta del contratto di comodato stipulato il 13.11.2014 intimata dalla società ricorrente con lettera raccomandata a.r. datata 23.7.2020 di richiesta del rilascio dell'intero «*cespite in Roma, Via Calandrelli 5-7-9*».

§2. Preliminarmente, inoltre, vanno disattese le eccezioni processuali di improcedibilità (la mediazione dovendosi considerare, a questo stadio del giudizio, comunque svolta per l'intero immobile); di difetto di rappresentanza della società ricorrente (stanti le cariche – di amministratore, prima, e di liquidatore, poi, delle quali il *Parte\_2* risulta investito dall'assemblea sin dalla costituzione) e di necessità della sospensione *ex art.* 295 cod. proc. civ. (sia perché i due processi pendono dinanzi allo stesso Ufficio Giudiziario sia perché le

“deliberazioni” impugnate altrove non vengono affatto in considerazione in questa sede – vuoi per il contenuto vuoi per l’attuale sorte processuale delle stesse –).

**§3.** Ciò posto, di fronte alle eccezioni di merito sollevate dal [...] **CP\_1** la questione decisiva che si pone in causa è quella del meccanismo negoziale predisposto per consentire ai comodatari di protrarre la detenzione dei beni oltre la scadenza inizialmente pattuita e, quindi, in particolare, delle condizioni alle quali la parte comodante poteva considerarsi legittimata a recedere dal comodato formalmente in essere, da ultimo, con il solo, predetto **CP\_1** e delle modalità prescritte per il corretto esercizio del relativo diritto.

**§3.1.** Quanto, infatti, all’altro comodato, quello “tacitamente” intercorso fra le parti con riguardo alle porzioni di fabbricato non menzionate nel contratto scritto, lo stesso o è da qualificare “precario” (senza, cioè, espressa determinazione di durata), sicché, com’è noto, se ne può recedere *ad nutum*, dal momento che un eventuale termine implicito potrebbe, bensì, risultare anche dall’uso cui si si fosse inteso destinarne l’oggetto, ma soltanto se «tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo» (cfr. Cass., 5 ottobre 2020, n. 22309; Cass., 25 giugno 2013, n. 15877; Cass. Sez. Un., 9 febbraio 2011, n. 3168), oppure è pienamente correlato all’altro formalizzato e ne segue, pertanto, le sorti giuridiche (sembra, anzi, vi sia, oramai, una convergenza delle contrapposte difese sull’«evidente errore materiale» circa l’oggetto – soltanto apparentemente limitato – incorso nel comodato formalizzato).

**§3.2.** Quanto, poi, a quest’ultimo e alla menzionata clausola sulla durata, non si può ritenere – secondo la pur suggestiva

interpretazione sostenuta dalla difesa della resistente CP\_2 – che essa implichi, nella specie, la mera possibilità di una rinnovazione tacita e non già una vera e propria proroga automatica.

Nel primo caso, invero, si dovrebbe poter ravvisare la conclusione – *per facta concludentia* – di un *nuovo* comodato, desumibile, bensì, dal fatto della permanenza del comodatario nella detenzione della cosa locata oltre la scadenza del termine; dal fatto dell'accettazione, da parte della comodante, degli atti di esercizio “dinamico” di tale detenzione e dal fatto del ritardo con il quale sia stata promossa l'azione di rilascio (qualificati, per altro, in correlazione con concorrenti elementi idonei a far ritenere in modo non equivoco la volontà delle parti di ridare vita al rapporto di godimento gratuito, con rinuncia, quindi, da parte della suddetta comodante, al consolidamento degli effetti risolutivi prodotti dalla scadenza del contratto e alla liberazione dall'obbligo di continuare a concedere la detenzione degli immobili).

Sennonché, sia secondo il canone – indubbiamente «prioritario» – dell'interpretazione contrattuale, fondato sul significato letterale delle parole, di cui all'art. 1362, primo comma, cod. civ., che, comunque, non è esaustivo (tale, cioè, che, quando la sua applicazione risulti sufficiente, l'operazione ermeneutica deve ritenersi – tanto utilmente quanto definitivamente – conclusa) e «non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo ... alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici, anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro, bensì, ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti» (cfr. Cass. ord., 2 luglio 2020, n. 13595; Cass. ord., 26

luglio 2019, n. 20294; Cass., 28 giugno 2017, n. 16181), sia secondo i criteri «dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 cod. civ. e dell'interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 cod. civ., avuto riguardo allo “scopo pratico” perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto e, quindi, alla relativa “causa concreta”» (cfr. Cass. ord., 17 novembre 2021, n. 34795) ovvero «i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 cod. civ., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e a escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in una circolarità del percorso ermeneutico da un punto di vista logico» (cfr. Cass., 14 settembre 2021, n. 24699), *si deve giungere a una conclusione ben diversa.*

Con la formula adoperata, infatti, tipica dei contratti del *genus* di godimento (o del *genus* di “servizio” – come, fino al 2012, le polizze assicurative RC auto e moto e, ancor oggi, molte polizze assicurative contro i danni –) con durata determinata, ci si riferisce a una previsione opposta a quella secondo la quale i contratti medesimi si risolvono automaticamente alla scadenza naturale prefissata, con possibilità, però, di sola rinnovazione espressa oppure anche tacita, stabilendosene, all'esatto opposto, a quella scadenza, *la prosecuzione automatica* (indipendentemente, cioè, da qualsivoglia ulteriore manifestazione di volontà o mera evenienza di fatto a carattere – così l'una come l'altra – costitutivo), a meno che il contraente che ne ha facoltà non ponga, con tempestività, in essere quel caratteristico atto

negoziale unilaterale e recettizio, denominato “disdetta” ed espressione di diritto potestativo attribuito “*ex lege*” di impedire, con una propria manifestazione di volontà contraria, la produzione del suddetto effetto di prolungamento del rapporto continuativo.

Anzi, l’invio della disdetta nel termine previsto negozialmente comporta, *in ogni caso*, la cessazione del rapporto alla prossima scadenza naturale di riferimento e, quindi, esclude definitivamente la possibilità di una proroga “*per facta concludentia*” (quand’anche se ne potesse ammettere – a quella stessa scadenza, bensì, ma in assenza di disdetta – una rinnovazione tacita), poiché, una volta perfezionatasi la vicenda risolutiva, le parti possono porre nel nulla gli effetti esclusivamente con un ulteriore atto avente natura *contrattuale*.

Non soltanto, ma anche la disdetta intempestiva, da parte del concedente, rispetto alla scadenza pattuita, producendo validamente e sin da subito l’effetto di far cessare il contratto alla scadenza (non più prossima, ma) immediatamente successiva a quella invocata, da un lato esime il concedente da ogni ulteriore, esplicita manifestazione di volontà nello stesso senso e rende irrilevante la mera acquiescenza da lui prestata alla prosecuzione del rapporto nelle more fra la disdetta e la prima scadenza utile (per la quale, cioè, l’atto è risultato efficace); dall’altro lato, arriva a connotare, sul piano causale, il rilascio dell’immobile che avvenga alla suddetta prima scadenza utile successiva, escludendo che lo si possa considerare, invece, come il frutto di un’iniziativa spontanea, unilaterale del detentore (cfr. Cass. ord., 22 maggio 2018, n. 12607).

È, bensì, vero, infatti che letteralmente, nella fattispecie, si

legge che il contratto «verrà rinnovato» e non già che «si rinnoverà», ma è *dirimente*, piuttosto, *l'uso della preposizione invariabile «salvo»* che regge il sostantivo disdetta e, per l'appunto, implica l'automatismo, perché, altrimenti, *non avrebbe senso alcuno eccettuare la disdetta, se, invece, fosse*, di volta in volta, *necessaria* – al fine della reiterazione della concessione in godimento – una concreta attività negoziale purchessia (vale a dire anche semplicemente tacita).

Del resto, la proroga si è già avuta ben quattro volte (come non manca di segnalare la resistente CP\_2 , *senza, non soltanto una espressa reiterazione del comodato, ma neppure che se ne sia dovuta postulare una conclusione almeno tacita* (andandone, perciò, di volta in volta, a rintracciare i singoli elementi costitutivi e ricomponendoli, sistematicamente, in vere e proprie, compiute vicende negoziali).

**§4.** Venendo, poi, al contraente recedente, la società semplice costituisce la forma più elementare di organizzazione societaria, la cui caratteristica è quella di avere per oggetto l'esercizio di un'attività economica lucrativa non commerciale (*ex* articolo 2249 cod. civ.), come le attività agricole o l'attività di gestione di immobili che non abbia semplice scopo di godimento.

Chi sia investito del potere di gestione dell'impresa sociale può compiere tutte le operazioni che rientrano nell'oggetto sociale, fatta salva la possibilità per gli altri soci di opporvisi, nel qual caso la decisione finale compete alla maggioranza.

Egli, pertanto, agisce autonomamente, sia pure in esecuzione della volontà dei soci (nella circostanza, della socia di maggioranza

**CP\_2** e, se, nella fattispecie, l'unanimità di costoro è stata concretamente prescritta, bensì, per la *concessione in godimento* dei beni di proprietà sociale, che – a norma dell'art. 11 dei patti sociali della **Pt\_1** – «dovrà comunque essere decisa da tutti i soci, anche non amministratori, e risultare da apposito verbale assembleare trascritto sul libro delle decisioni dei soci», essa non risulta esserlo, invece, tanto per la rinnovazione automatica (come s'è detto poc'anzi) quanto per la disdetta (poiché, come giustamente nota, al riguardo, la difesa della **CP\_2** diversamente, mentre è necessario il consenso unanime di tutti i soci per la concessione originaria in godimento dei beni sociali, basterebbe la volontà di uno solo – per giunta anche se di minoranza – per perpetuarla *sine die*).

§5. Quanto, infine, all'eccepito vincolo di destinazione a soddisfare le esigenze abitative della famiglia **Parte\_3** la convivenza della coppia è da tempo cessata e l'attuale detentore non risulta essere né assegnatario della casa familiare né genitore c.d. "collocatario" della figlia minore.

§6. In conclusione, la proposta domanda restitutoria dell'immobile *de quo* è fondata e va accolta, con la comminatoria, altresì, di una sanzione pecuniaria di € 250,00 per ogni giorno di ritardo nel rilascio, da eseguirsi entro il 15.4.2022.

§7. Quanto, invece, all'accessoria pretesa di risarcimento, anzitutto e almeno secondo la giurisprudenza da seguire, in caso di ritardo nella consegna di immobile detenuto senza (più) titolo, non si può considerare il danno subito dal proprietario «sussistente "*in re ipsa*"», posto che, altrimenti, si arriva «a identificare il danno con l'evento dannoso e a configurare un vero e proprio danno punitivo,

ponendosi, così, in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008), secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.», sicché «è onere del proprietario provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare l'immobile ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni, *sulla base, però, di elementi indiziari allegati dallo stesso danneggiato, diversi dalla mera mancata disponibilità o godimento del bene*» (cfr. Cass., 25 maggio 2018, n. 13071; Cass. ord., 4 dicembre 2018, n. 31233; Cass., 24 aprile 2019, n. 11203, e – appena depositata – Cass. ord., 16 marzo 2021, n. 7280): il che è ancor più vero nel caso di cessazione del comodato, perché il proprietario, avendo già accettato di non poter disporre dell'immobile come libero né usarlo né metterlo a reddito per tutta la durata del godimento dello stesso concesso ad altri a titolo gratuito, deve dimostrare un proprio “(ri)sorgente” interesse alla commercializzazione del bene oppure all'uso diretto o, ancora, all'impiego fruttifero (che sarebbe – con ogni evidenza – pregiudicato dal persistente stato di occupazione).

Inoltre, non sono stati fatti formalmente oggetto di pretesa di ristoro né in alcun modo (per di più verificabile) quantificati ulteriori danni, pur positivamente ipotizzati (quali manomissioni strutturali o

mancato pagamento di oneri condominiali ordinari e utenze).

§8. Il regolamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, deve seguire la soccombenza assolutamente principale tra la società ricorrente e il resistente *CP\_1*, mentre deve avvenire con l'integrale compensazione fra la società ricorrente e l'altra resistente *CP\_2*

### **P. Q. M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

1. Accoglie la domanda principale e, per l'effetto, dichiara cessato, alla data del 14.11.2020, il comodato d'uso gratuito *inter partes* complessivamente considerato e condanna, pertanto, il resistente *Controparte\_1* a rilasciare alla società ricorrente in liquidazione, *entro il 15.4.2022*, il fabbricato cielo - terra sito in Roma, Via Calandrelli 5/7/9, distinto al N.C.E.U. al foglio 504 p.lla 134, composto da tre unità immobiliari e specificamente:

- *foglio 504, p.lla 134 sub. 1*, z. cens. 3, categoria C/6, classe 9, consistenza 28 m<sup>2</sup>, superficie catastale 39 m<sup>2</sup>., rendita € 310,91, Via Calandrelli n. 5 piano: T;

- *foglio 504, p.lla 134 sub. 503*, z. cens. 3, categoria A/7, classe 8, consistenza 44 vani, superficie catastale 1484 m<sup>2</sup>., totale escluse aree scoperte: 1442 m<sup>2</sup>, rendita 19.997,21, Via Calandrelli n. 5, n. 7, n. 9 piano: T-1-2-4-5, comprensiva di lastrico solare/terrazza belvedere;

- *foglio 504 p.lla 134 sub. 502*, z. cens. 3, categoria A/7, classe 8, 44 vani, consistenza 12,5 vani, superficie catastale 375 m<sup>2</sup>., totale escluse aree scoperte: 364 m<sup>2</sup>, rendita 5.681,03, Via Calandrelli n. 7 - Piano: 3,

il tutto libero da persone e vuoto di cose di pertinenza dell'occupante

o di terzi;

2. Stabilisce in € 250,00 la sanzione pecuniaria per ogni giorno di ritardo nel rilascio a partire dalla scadenza del termine assegnato;
3. Rigetta, invece, la domanda di risarcimento così del mancato guadagno come del danno emergente;
4. Condanna, quindi, il resistente *Controparte\_1* a rimborsare alla società ricorrente in liquidazione le spese del presente giudizio, che liquida, d'ufficio, in complessivi € 8.650,00 per competenze, nonché € 350,00 per anticipazioni, oltre il contributo unificato e oneri tutti, fiscali e previdenziali, di legge;
5. Compensa, invece, le spese processuali tra la società ricorrente in liquidazione e la resistente *CP\_2*

Così deciso e letto in Roma, all'udienza del 16.2.2022.

IL GIUDICE  
(DOTT. PAOLO D'AVINO)